

1500099-10.2019.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de uso para consumo pessoal, de sorte que tal pedido, merece guarida.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e receptação dolosa não restaram comprovadas, podendo se dizer o mesmo com relação à autoria, restando apenas os indícios da prática do delito de uso de drogas para consumo pessoal, com base ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

4ª Vara

Rua Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-221

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500099-10.2019.8.26.0363 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500099-10.2019.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2019751/2019 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 3267035 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 348/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2019751 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 348/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2019751 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 348/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2019751 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 348/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBERSON FELIPE CABRAL DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Vistos.

CLEBERSON FELIPE CABRAL DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 11, foi denunciado

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal porque no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 11:00 horas, na Rua Luiz Antonio Bordignon, 451, nesta comarca e cidade Mogi Mirim, tinha em depósito para fins de tráfico 24 porções de maconha em envelopes plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que no mesmo dia e local o acusado também recebeu uma televisão de plasma de 42 polegadas em proveito próprio, sabendo ser produto de crime.

Narra a peça acusatória que o acusado praticava tráfico de drogas no local, bem como, também recebeu a referida televisão, sabendo de sua origem ilícita, pois ela lhe foi entregue por um dos responsáveis pelo roubo do objeto. Consta que a polícia recebeu denúncia de que o bem estaria na casa do acusado, sendo que chegando ao local, identificaram a res e também encontraram 24 porções de maconha. A peça inicial ressalta que o réu já era conhecido dos meios policiais, sendo que já havia denúncias anteriores de tráfico de drogas em sua residência.

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2018 (fls.76/77).

Citado (fls. 106), o réu ofereceu defesa preliminar à fl. 115 por advogado constituído.

Não identificadas hipóteses de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 136/139).

Houve audiência de instrução, cujo termo se encontra acostado às fls. 180/181.

Durante a instrução foi inquirida uma testemunha arrolada pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. Após, foi requerido pelo Ministério Público a desclassificação do tipo para o delito previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343, de forma que foi ofertado ao acusado as benesses do artigo 89 da lei 9.099/95. O acusado aceitou a proposta.

Houve a revogação da suspensão condicional do processo às fls. 201.

Em memoriais (fls. 209), o Representante do Ministério Público reiterou as alegações finais ofertadas em audiência, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de drogas para consumo pessoal, bem como pleiteou a absolvição do crime de receptação, por ausência de dolo.

A defesa do acusado, por sua vez, pugnou (fls. 215) pela reiteração de suas alegações finais orais, momento em que pleiteou pela absolvição, sustentando que o conjunto probatório é frágil para ensejar um decreto condenatório.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Realizo o julgamento parcial do mérito em razão do quanto segue.

Anoto que houve pedido de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de uso para consumo pessoal, de sorte que tal pedido, merece guarida.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e receptação dolosa não restaram comprovadas, podendo se dizer o mesmo com relação à autoria, restando apenas os indícios da prática do delito de uso de drogas para consumo pessoal, com base nos documentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em juízo.

A testemunha e guarda municipal Antonio Helio Laureano Rodrigues alegou que o acusado já era conhecido dos meios Policiais por outros crimes e atos infracionais. No dia dos fatos recebeu uma denúncia de que um roubo havia ocorrido em Mogi Guaçu e que um dos objetos roubados estaria na casa do réu. Chegando no local, contou que foram recepcionados, encontraram a TV objeto de roubo, que foi reconhecida pela vítima, e após busca, foram encontradas 24 porções de maconha. Diante dos fatos foi questionado ao acusado, que afirmou ter comprado a TV de Igor, vulgo Tarzan, também conhecido dos meios policiais, declinando inclusive seu endereço. Reforçou que no dia dos fatos havia drogas na casa do acusado. Informou que não sabia o valor que o acusado iria pagar pela televisão.

Em seu interrogatório o réu negou a prática delitiva. O acusado negou ter praticado o crime. Alegou que comprou a televisão de Igor, vulgo Tarzan, sem saber se tratar de produto de furto. Relatou que os policiais realizaram vistoria e encontraram suas porções de maconha que usava para combater sua ansiedade, com conhecimento de seu pai. Relatou que não realizava o tráfico de drogas e que comprava as drogas

para usar durante todo o mês. Explicou que apenas tem como vício o uso de maconha. Como se pode ver, o réu confessou usar a droga para consumo pessoal, negando ter recebido a televisão sabendo ser produto de crime, apenas confirmou que comprou a televisão da pessoa de Igor, e em sede policial afirmou que pagou aquantia de R\$ 700,00 pelo objeto.

Ademais, a vítima avaliou o bem em aproximadamente R\$ 1.000,00, de forma que o valor pago pelo réu não destoa do valor de mercado, não servindo como fundamento inequívoco a comprovar a sua ciência da origem ilícita. Ademais, temerário seria se esperar que o acusado tivesse ciência das atividades criminosas empreendidas pela pessoa de Igor, vulgo Tarzan. Assim, não restou suficientemente comprovado o dolo para o crime de receptação.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, bem acertado é o pedido da acusação para que ocorra a sua desclassificação para o crime de uso de drogas para consumo pessoal.

A quantidade apreendida é de baixa monta, ou seja, 24 porções de maconha, e a droga em si, também é de baixa periculosidade.

Note-se que os policiais, em sede inquisitorial alegam que houve denúncia anônima da realização de tráfico de drogas no local, porém, durante a instrução, o policial que depôs em juízo, não narra tal episódio, referindo-se apenas à denúncia de que a res estaria naquele endereço. O guarda contou ainda ter encontrado as drogas durante a busca pelo imóvel, sugerindo se tratar de caso fortuito. Ademais, o réu alegou que comprava para uso mensal, o que era condizente com a quantia encontrada.

Assim, não resta outra opção que não a de acolher o pedido para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o quanto previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, cuja competência para julgamento é do JECCRIM.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDNETE a pretensão punitiva estatal com relação ao crime previsto pelo artigo 180 caput do Código Penal e o faço para absolver CLEBERSON FELIPE CABRAL DA SILVA, qualificado nos autos com base no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

No mais, dada a incompetência absoluta deste juízo para julgamento da imputação pela prática de crime previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343/06 e, ante o previsto pelo artigo 48, parágrafo 1º, da Lei 11.343/06, extraiam-se cópias dos autos e remetam-nas ao juizado especial criminal para que dê prosseguimento ao julgamento da presente ação, no tocante ao delito acima mencionando, encaminhando-se meus protestos de elevada estima e consideração.

Após, arquivem-se.

PIC.

Mogi Mirim, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA